

TOP 42:

Verordnung zur Neuregelung der Rohrfernleitungsverordnung

Drucksache: 502/26

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die geltende Rohrfernleitungsverordnung stammt aus dem Jahr 2002. Die vorgelegte Verordnung soll überholte Verweise auf das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Gefahrstoffverordnung aktualisieren.

Zudem werden Regelungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen auf Grundlage der am 20. Januar 2009 in Kraft getretenen Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP- Verordnung, CLP = Classification, Labelling and Packaging) festgelegt.

Des Weiteren soll die Vollzugstauglichkeit der Verordnung durch klare Formulierungen und praxisnahe Anforderungen erleichtert werden. Aufgrund der Vielzahl sowohl inhaltlicher als auch struktureller Änderungen wird die Novellierung in Form einer Ablöseverordnung umgesetzt.

Die Verordnung regelt, welche Anforderungen bestimmte Rohrfernleitungsanlagen erfüllen müssen, und legt Pflichten für ihre Betreiber fest. Dazu gehören eine fortlaufende Überwachung und Instandhaltung, eine Dokumentation der sicherheitsrelevanten Merkmale sowie ein Managementsystem, das regelmäßig auf Aktualität und Wirksamkeit zu prüfen ist. Sachverständigenorganisationen sollen die Anlagen vor der Inbetriebnahme und während des Betriebs regelmäßig prüfen; grundsätzlich ist ein höchstens zweijähriger Prüfturnus vorgesehen. Für Anlagen mit geringer Gefährdung kann die zuständige Behörde auf Antrag einen längeren Turnus zulassen.

Außerdem ist vorgesehen, sicherheitstechnisch erforderliche Einrichtungen auf Abweichungen vom Stand der Technik zu überprüfen. Für Anlagen, die bereits seit mindestens zehn Jahren in Betrieb sind, soll dafür eine Übergangsfrist von zehn Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung gelten. Bestehende Beschaffungsanforderungen bleiben zunächst maßgeblich; Anpassungen können insbe-

sondere bei Änderungen der Anlage oder dann erforderlich werden, wenn dies zur Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen notwendig ist.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der **federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit** empfiehlt, der Verordnung mit neun Maßgaben zuzustimmen.

Im Mittelpunkt steht hierbei der Anwendungsbereich der Verordnung: Er soll klarer gefasst und nach einzelnen Empfehlungen erweitert werden, damit bisher erfasste Gefahrstoffe weiterhin einbezogen bleiben und neue Gefahrenkategorien berücksichtigt werden. Damit würde auch vermieden, dass für bestimmte wassergefährdende Stoffe die Planfeststellungspflicht entfällt. Zugleich wird vorgeschlagen, Änderungen von Rohrfernleitungen ausdrücklich zu erfassen, übliche Instandhaltungsmaßnahmen aber von der Zulassungspflicht auszunehmen.

Außerdem wird gefordert, dass sicherheitsrelevante Teile der Rohrleitungen künftig alle sieben statt alle zwanzig Jahre überprüft werden und dass die Prüfstelle dabei alle Prüfergebnisse erhält. Rohrbrücken sollten unter bestimmten Bedingungen zum Werksgelände zählen können. Der ungewohnte Fachbegriff „Integrität der Anlage“ soll durch die verständlichere Formulierung „ordnungsgemäßer Zustand der Anlage“ ersetzt werden. Das bedeutet, dass die Rohrfernleitungsanlage sicher und funktionsfähig sein muss und der Betreiber ihren Zustand überwacht und Mängel behebt.

Bei der Frage, für welche Anlagen und Stoffe die Verordnung gültig sein wird, gibt es unterschiedliche Empfehlungen: Einige wollen die Regeln nur klarer ordnen, andere wollen den Anwendungsbereich erweitern.

Der **Wirtschaftsausschuss** hat eine Änderungsmaßgabe empfohlen, die den Anwendungsbereich der Rohrfernleitungsverordnung zusätzlich auch auf Änderungen an Anlagen erweitert. Dieser Antrag ist inhaltsgleich mit einer Empfehlung des Umweltausschusses.

Der **Wirtschaftsausschuss** empfiehlt dem Bundesrat ferner, eine begleitende Entschliebung zu fassen, in welcher die Neuregelung der Rohrfernleitungsverordnung begrüßt wird, aber weitere Möglichkeiten aufgezeigt werden, Planung, Genehmigung und Bau von Rohrleitungen zu beschleunigen. An die bereits übermittelte Forderung des Bundesrates, den vorzeitigen Baubeginn auf weitere

Vorhaben auszuweiten, wird erinnert, verbunden mit der Bitte an die Bundesregierung, dies bei der nächsten Anpassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) möglichst bald umzusetzen; bestehende Schutzvorkehrungen sollen dabei erhalten bleiben.

Weiterhin wird die Bundesregierung gebeten zu prüfen, wie sich Genehmigungen für Pilot- und Forschungsanlagen, etwa für Teststände, erleichtern lassen und wie unnötige Wiederholungen naturschutzfachlicher Bestandsaufnahmen vermieden werden können, wenn vorhandene Daten noch ausreichend aktuell und aussagekräftig sind.

Die **Empfehlungen der Ausschüsse** im Einzelnen sind aus **Drucksache 502/1/26** ersichtlich.

